

1502429-75.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciano De Moura Cruz

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... o acusado é portador de maus antecedentes por crime de tráfico. Além do mais, importante anotar que a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas (96,86g de cocaína e 257,5g de maconha) são indicativos de que o acusado não deixou de se envolver com a criminalidade, em especial com o tráfico de drogas. Assim, a pena é fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502429-75.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502429-75.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2256881/2021 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 20369167 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 148/21/222 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 2256881 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 2256881/2021 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEDISON MAGNO ANJOS DE SANTANA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano De Moura Cruz

Vistos.

Cledison Magno Anjos de Santana, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 20 de setembro de 2021, por volta de 16h30min, na Rua Tiago, altura do nº 100, Cumbica, nesta cidade e comarca de Guarulhos, a fls. 17, trazia consigo, para fins de tráfico, 240 (duzentos e quarenta) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 96,86g (noventa e seis gramas e oitenta e seis decigramas), e 117 (cento e dezessete) invólucros plásticos contendo "Cannabis Sativa L", popularmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 257,5g (duzentos e cinquenta e sete gramas e cinco

decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que o acusado se dedicava à prática do comércio ilícito de entorpecentes no local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas. Ocorre que, na data dos fatos, policiais civis diligenciavam pelo local, visando coibir o tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado em uma viela.

Em dado momento, o indiciado efetuou a venda de substância entorpecente a um indivíduo desconhecido, que deixou o local rapidamente. Assim, o policial Jair, passando-se por usuário de entorpecentes, aproximou-se de Cledison e solicitou um invólucro de cocaína.

O denunciado retirou a droga de uma sacola que trazia consigo e, nesse momento, foi abordado pelos investigadores. No interior da sacola, os policiais localizaram 240 (duzentos e quarenta) invólucros de cocaína, 117 (cento e dezessete) porções de "maconha" e a quantia de R\$ 10,00 (dez reais).

As circunstâncias em que se deram os fatos, a expressiva quantidade, a forma de acondicionamento da substância em diversas porções individuais e prontas para comercialização, evidenciam a destinação das substâncias a terceiros, de forma a configurar o crime de tráfico de drogas.

O réu foi notificado (fl. 84) e apresentou defesa prévia (fl. 87), tendo sido a denúncia devidamente recebida (fl. 90).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram as testemunhas e, ao final, interrogado o acusado (fls. 105/106 e 116).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão acusatória, nos termos da denúncia (fls. 131/135).

A Defesa postulou pela absolvição do acusado com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, apresentando pedidos subsidiários em caso de condenação (fls. 139/144).

É o relatório.

Fundamento e decido. No mérito, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 09), pelo laudo de constatação de entorpecentes (fls. 73/76), pelo laudo pericial definitivo de exame químico-toxicológico (fls.), bem como pela prova oral colhida em audiência judicial.

A testemunha Jair Gomes Lopes de Souza, Policial Civil, relatou que o local é uma pequena comunidade; é um local conhecido como ponto de venda de drogas; ao entrar na viela, deparou-se com o acusado que perguntou o que queria; disse que queria um "pó de dez"; ele foi retirar da sacola, quando efetuou a prisão; na sacola havia maconha e cocaína; não se recorda de dinheiro; já realizou vários flagrantes no local dos fatos; o réu estava bem alterado; não falava nada com nada; não sabe se estava sob efeitos de entorpecentes ou de álcool; não sabe qual ponto seria de alteração ou de malandragem; o réu estava parecendo estar embriagado ou drogado; é normal no ponto de venda o pessoal consumir a droga; o réu estava alterado, mas tinha condições de saber o que estava acontecendo.

A testemunha William Tiago Sardelari, Policial Civil, relatou que não se recorda com muita precisão, pois já fizeram muitos flagrantes no local; parece que o réu perguntou o que seu parceiro queria; ele disse que queria "pó de dez"; foi em apoio à abordagem; o réu tinha porções de drogas fracionadas; o réu estava bem nervoso; parecia uma pessoa que tinha ingerido álcool ou droga; o réu não respondia muito bem; o réu estava com o mínimo de noção; conversava e sabia o que estava fazendo; ele até perguntou o que seu parceiro queria antes da abordagem.

O acusado Cledison Magno Anjos de Santana confessou a prática do crime, dizendo estar arrependido.

Diante das provas produzidas no curso do processo, não há dúvidas que o réu estava na posse das drogas, quando de sua prisão, para fins de tráfico. De fato, os Policiais confirmaram que com o acusado foram encontradas as substâncias entorpecentes em local conhecido como ponto de venda de drogas. Como se observa dos depoimentos, o acusado ofereceu droga para o próprio policial Jair antes da abordagem.

Em juízo, o acusado confessou a prática do crime, dizendo estar arrependido. A confissão do réu é válida, porquanto em perfeita harmonia com os depoimentos fornecidos pelos Policiais Cíveis em audiência judicial.

Passa-se à individualização das penas, de acordo com o disposto no art. 42, da Lei 11.343/06, e nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria das penas, quanto aos antecedentes, o acusado possui condenação por crime de tráfico de drogas (fls. 63/70). Assim, a pena deve ser majorada de 1/6 em razão dos maus antecedentes, resultando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Já a natureza, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas serão apreciadas na terceira fase da dosimetria como fundamento para o afastamento do "tráfico privilegiado".

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. Contudo, presente a circunstância atenuante da confissão, a pena deve ser diminuída de 1/6, não podendo, entretanto, nesta etapa da dosimetria, ficar abaixo do mínimo legal. Por isso, a pena provisória é fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há a incidência do disposto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto a norma legal diz que a redução da pena ocorrerá quando o agente, dentre outros requisitos, seja portador de bons antecedentes. Na hipótese, contudo, o acusado é portador de maus antecedentes por crime de tráfico. Além do mais, importante anotar que a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas (96,86g de cocaína e 257,5g de maconha) são indicativos de que o acusado não deixou de se envolver com a criminalidade, em especial com o tráfico de drogas. Assim, a pena é fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O regime para o cumprimento inicial da pena é o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, é o semiaberto.

Não há incidência do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, porquanto compete ao juízo da execução a análise dos requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do benefício. Nesse sentido: "Vale mencionar que, embora tenha ocorrido alteração legislativa, a análise da detração continua a ser matéria de competência do Juízo da Execução Criminal, que possui maiores informações acerca do efetivo tempo que o sentenciado permaneceu recluso e se ele preenche os requisitos (objetivo e subjetivo) para eventual progressão de regime" (Apelação nº 0057018-11.2012.8.26.0114, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 6.11.2014).

Por fim, pelo fato de não haver qualquer alteração da necessidade da prisão cautelar do acusado, que restou, ainda, corroborada com a certeza da materialidade e autoria delitivas, bem como em razão de o réu ser portador de maus antecedentes por tráfico, a prisão preventiva anteriormente decretada deve ser mantida, para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, a prática de novas condutas delitivas. Por isso, não concedo ao réu o direito ao recurso em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o acusado Cledison Magno Anjos de Santana como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

Recomende-se no estabelecimento prisional em que se encontra. Expeça-se Guia de Recolhimento, Provisória.

Transitada em julgado a presente decisão: a) notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, caput, do CP); b) oficie-se ao TRE/SP, para fins do art. 15, inciso III, da CF.

Defiro a gratuidade ao acusado, ante a assistência da Defensoria Pública.

Providencie-se o necessário.

Publique-se. Intime-se.

Guarulhos, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA